

경징계 · 경고 · 개선 요구

제 목 평일 근무시간 중 골프장 이용에 대한 복무위반
대 상 자 위○○○○○○○ 책임연구원 최○○ 등 2명, 인사혁신실
내 용

1. 업무개요

연구원 소속 직원은 직무를 성실히 이행하면서 복무규정에 따라 유연근무, 재택근무, 출장, 휴가 등을 활용하여 근무태만이나 무단이탈이 발생하지 않도록 해야 한다.

2. 관련규정 및 판단기준

연구원 직원은 「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따라 법령 및 규정을 준수하고 직무를 성실하게 이행할 의무가 있으며, 「인사관리규정」 제29조의2(직장이탈금지)에 따라 정당한 이유없이 직장을 이탈하지 않도록 하고 있다.

또한, 「취업규칙」 제5조(근무시간) 제2항에 따르면 정규 근무시각은 오전 9시, 종무시각은 오후 6시를 원칙으로 하되, 「선택적 근로시간제¹⁾ 운영기준」 제4조(근무원칙)와 제5조(근로시간의 산정)에 따라 공동근무시간²⁾에 필수로 근무하고, 선택근무시간³⁾에 탄력적으로 근무하여 2주를 정산단위로 최소 80시간 이상 근무하도록 하고 있다.

한편, 연구원 「재택근무 운영지침」에 따르면, 재택근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지(8시간)를 원칙으로 하되 연구원 VPN을 통해 재택근무등록신청 후 오전(9시~12시), 오후(13시~18시) 일 2회 재택출·퇴근을 등록할 경우 8시간 근무한 것으로 인정하고 있으며, 재택근무 중에는 업무외 활동은 휴가를 신청하고 공식적인 업무만을 수행하여 업무태만이 일어나지 않도록 하고 있다.

1) 일·가정 양립지원 및 근로문화 개선을 위하여 정산기간을 평균하여 1주 40시간이 되도록 하는 조건으로 각 근무일의 시무 및 종무시각을 직원이 자율적으로 결정할 수 있도록 하는 제도

2) 효율적인 업무처리를 위해 반드시 근로해야 하는 시간(월~목 오전 10시~오후 4시, 금 오전 10시~12시)

3) 직원이 스스로 근로제공 여부를 결정할 수 있는 시간대

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 제○○○○ 박○○ 책임연구원은 표1의 ①과 같이 시내출장이 조기 종료된 후 연구원에 복귀하지 않고 골프장을 이용하여 「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따른 성실한 직무수행의 의무와 「인사관리규정」 제29조의2(직장이탈금지)에 따른 직장이탈금지, 「선택적 근로시간제 운영기준」 제4조(근무원칙)에 따른 공동근무시간을 위반하였다.

< 표1. 평일 근무시간 중 골프장 이용에 대한 복무위반 >

연번	이용일자	직급	성명	티오프 시간	이용 구분	근무형태	재택출근 등록시간
①	2022-05-17(화)	책임급	박○○	15:50	9홀	시내출장	-
②	2021-12-28(화)	책임급	최○○	07:12	9홀	재택근무	10:08
③	2022-01-04(화)	책임급	최○○	08:01	9홀	재택근무	10:37
④	2022-01-17(월)	책임급	최○○	08:01	9홀	재택근무	10:08
⑤	2022-01-18(화)	책임급	최○○	08:15	9홀	재택근무	10:31
⑥	2022-02-03(목)	책임급	최○○	07:05	9홀	재택근무	10:46
⑦	2022-02-22(화)	책임급	최○○	07:19	9홀	재택근무	10:14
⑧	2022-03-22(화)	책임급	최○○	07:05	9홀	재택근무	10:16
⑨	2021-12-17(금)	책임급	최○○	07:19	9홀	-	-

※ 9홀 : 통상 티오프시간부터 2시간에서 2시간 30분 정도 소요됨

또한, 위○○○○○○ 최○○ 책임연구원은 표1의 ②~⑧과 같이 재택근무 중 골프장을 이용하거나 ⑨와 같이 근무시간 중 골프장을 이용하여 「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따른 성실한 직무수행의 의무와 「인사관리규정」 제29조의2(직장이탈금지)에 따른 직장이탈금지, 「재택근무 운영지침」에 따른 재택근무시간을 위반하였다.

한편, 최○○ 책임연구원은 「재택근무 운영지침」에 따라 오전 9시에서 12시 사이에 출근버튼을 누르고, 오후 1시에서 6시 사이에 퇴근버튼을 눌렀지만, 재택근무도 공동근무시간(오전 10시~오후 4시)을 적용하는 것으로 오해하여 문제가 되었다고 진술하고 있어 재택근무제도를 명확히 안내하고 개선할 필요가 있다.

4. 관련자 의견

박○○ 책임연구원은 당시 매월 3회씩 KAIST 인공위성연구소에 위성개발회의로 시내출장을 갔으며, 지적된 2022년 5월 17일(화)도 오후 2시에 회의를 했는데 오후 3시 30분쯤 회의가 일찍 끝났고 연구원 복귀시간이 4시 근처가 될 것 같아 골프장에 연락해 보니 오후 3시 50분 티오프시간이 있어서 안이하게 생각하고 예약 후 골프를 쳐서 복무위반을 한 것이라고 진술하였다.

또한, 최○○ 책임연구원은 재택근무시간이 원칙적으로 오전 9시부터 오후 6시까지인 것을 모르고 재택근무도 정상근무와 동일하게 「선택적 근로시간제 운영기준」에 따른 공동근무시간(오전 10시~오후 4시)이 적용되는 것으로 오해하여 문제가 발생한 것이며, 근태관리시스템이 오전 9시 전에 출근을 클릭하는 것으로 되어 있었다면 당시 골프를 치지 않았을 것이라고 진술하였다.

조치할 사항 인사혁신실장은

2022년 5월 17일(화) 시내출장 후, 근무시간 종료 전에 골프장을 이용(총 1건)하여 「취업규칙」 제4조(준수의무), 「인사관리규정」 제29조의2(직장이탈금지), 「선택적 근로시간제 운영기준」 제4조(근무원칙)을 위반한 제○○○○ 박○○ 책임연구원에 대해 엄중히 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고)

2021년 12월 17일(금)부터 2022년 3월 22일(화)까지 평일 근무시간 중에 골프장을 이용(총 8건)하여 「취업규칙」 제4조(준수의무), 「인사관리규정」 제29조의2(직장이탈금지), 「재택근무 운영지침」을 위반한 위○○○○○○ 최○○ 책임연구원에 대해 “경징계” 조치하시기 바랍니다. (경징계)

재택근무시 공동근무시간을 적용하지 않음을 전직원에게 명확하게 공지하고, 오전 9시 전과 오후 6시 후에 각각 출·퇴근을 등록하도록 「재택근무 운영지침」을 “개선” 조치하시기 바랍니다. (개선)